

प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपील अघिकाऱिता

सिविल अपील क्रमांक 1760/2023
(विशेष अनुमति याचिका (सि.) क्रमांक 4006/2021)

आइकॉन एजुकेशन सोसायटी

..... अपीलकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

संजय कुमार, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

2. इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रभारित किये जा रहे शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (संक्षेप में, 'अधिनियम 2007') के प्रावधानों के तहत प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति से कराया जाना आवश्यक है?

3. यह मुद्दा अब अनिर्णीत नहीं रहा है, क्योंकि अधिनियम 2007 की विशेषता और प्रयोज्यता, उपर्युक्त प्रश्न सहित, **मॉडर्न डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [(2016) 7 एससीसी 353,** में एक संवैधानिक पीठ द्वारा विचार कर विनिश्चित किया गया था। हालांकि, उपरोक्त

निर्णय के विनिश्चयाधार को ठीक से समझने में पक्षकारों की विफलता, वर्तमान वाद का आधार है ।

4. आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ अपीलार्थी, इंदौर में दो गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान, यथा, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और इंदौर नर्सिंग कॉलेज का प्रबंध और पोषण करती है। इन दोनों संस्थानों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(जी) के तहत 'अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान' के रूप में अर्हता प्राप्त है। फिर भी , अधिनियम-2007 की धारा 4 के तहत गठित प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति (संक्षेप में, 'एएफआरसी') ने पत्र दिनांक 08.07.2009 के द्वारा इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से उसके द्वारा प्रस्तावित विधि पाठ्यक्रमों के शुल्क को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव मंगाया। इस संबंध में दिनांक 24.07.2019 को एक स्मरण-पत्र भेजा गया जो मध्य प्रदेश राज्य में सभी निजी विधि महाविद्यालयों को संबोधित था। अपीलार्थी सोसाइटी ने दिनांक 31.07.2019 को उत्तर दिया, जिसमें यह कहा गया कि एएफआरसी को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित किये जा रहे शुल्क का विनियमन करने का अधिकार नहीं है, और अनुरोध किया कि जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए जाएं या रद्द किये जाएं। एएफआरसी द्वारा उत्तर में , पत्र दिनांक 14.11.2019 के माध्यम से, कहा गया कि 08.11.2019 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों के शुल्क को एएफआरसी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी सोसाइटी को तदनुसार सूचित किया था कि एएफआरसी द्वारा शुल्क निर्धारित करवाने से छूट के उसके निवेदन को खारिज कर दिया गया था।

5. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सोसाइटी ने 2007 के अधिनियम की धारा 10 के तहत नामोदिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.01.2020 को दिए गए आदेश द्वारा अपील यह निर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि शुल्क के विनियमन/निर्धारण की प्रक्रिया अल्पसंख्यक और

गैर—अल्पसंख्यक संस्थानों दोनों के लिए एक सामान थी। अपीलार्थी सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत कि गई पुनरावलोकन याचिका को 06.03.2020 को सव्यय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया।

6. उसके बाद, अपीलार्थी सोसाइटी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 9690/2020 दायर की। जिसमें उसकी यह प्रार्थना थी कि अधिनियम 2007 की धारा 4 और 9 को अधिकारातीत घोषित कर दिया जाये, क्योंकि ये उपबंध अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों और अन्य शिक्षा संस्थानों में कोई अंतर नहीं करते और जिसके परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को शुल्क निर्धारण से छूट नहीं दी। अपीलार्थी सोसाइटी ने, जो एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, अधिनियम 2007 की धारा 9 उसको लागू होने से छूट देने कि और एतद्वारा स्वयं शुल्क निर्धारण की अनुज्ञा का, निर्देश चाहा था।

7. दिनांक 19.11.2020 के आदेश द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर की एक खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने उल्लेख किया है कि **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त)** में अधिनियम 2007 की वैधता को पहले ही मान्य ठहराया जा चुका है। उच्च न्यायालय ने **शेख मोहम्मद रफीक बनाम मैनेजिंग कमेटी, कोंटाई रहमानिया हाई मदरसा और अन्य [(2020) 1 एस.सी.टी. 627 (एस.सी.)]**, पर निर्भर किया, जिसमें इस न्यायालय ने **अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(1974) 1 एस.सी.सी 717]**, में अपने पूर्व में दिए गए फैसले का उल्लेख किया कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार पूर्ण या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं है और अनुच्छेद 30 (1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि देश के कानून, नियम और विनियमों सहित, बहुसंख्यक संस्थानों के साथ—साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने

चाहिए। इस मत से सहमत होते हुए, न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने अभिनिर्धारित किया कि दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए— पहला , संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और दूसरा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करना। **मॉडर्न डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) और शेख मोहम्मद रफीक (उपरोक्त)** के मामले आलोक में , उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ए. एफ. आर. सी. द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

8. अपीलकर्ता सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दामा शेषाद्रि नायडू और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन को सुना।

9. अधिनियम 2007 के अध्याय 2 में धारा 4 एएफआरसी के गठन और स्थापना से संबंधित है। धारा 4(1) में यह उपबंध है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित किये जाने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए एक समिती गठित करेगी जिसे 'प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति' कहा जायेगा। धारा 4 (8) में यह उपबंध है कि एएफआरसी, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से या डीम्ड विश्वविद्यालय से विहित दिनांक तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि समिति को शुल्क का निर्धारण करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जो कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा प्रभारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित किया गया शुल्क, ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

10. अधिनियम 2007 का अध्याय 4 शुल्क के निर्धारण से सम्बंधित है। उसमें धारा 9 (1) में यह उपबंध है कि एएफआरसी, गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित किये जाने वाले शुल्क, विहित की गयी रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगी – निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति; व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति; भूमि और भवन का मूल्य; उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेतर कर्मचारीवृन्द और उपस्कर; प्रशासन तथा संधारण पर व्यय; व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य; एवं कोई अन्य सुसंगत कारक। धारा 9 (2) में यह उपबंध है कि एएफआरसी किसी शुल्क के निर्धारण के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी। उसके अंतर्गत परन्तुक में यह कहा गया है कि एएफआरसी द्वारा निर्धारित किया गया ऐसा कोई शुल्क, शिक्षा में मुनाफाखोरी या उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगा।

11. महत्वपूर्ण रूप से, टी.एम.ए पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [(2002) 8 एससीसी 481], में इस न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में बहुमत की राय व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी.एन. कृपाल द्वारा स्वयं एवं पांच अन्य विद्वान न्यायाधीशों की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि क्या शैक्षणिक अभिकरणों के प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान जिनमें शुल्क का विनियमन शामिल है, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासन के अधिकार में नकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन यह माना गया कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के मामले में ऐसे विनियामक उपाय न्यूनतम होने चाहिए। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले शुल्क के संबंध में, यह माना गया कि इसे विनियमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्थान को कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए। इस पर बल दिया गया कि, यद्यपि शिक्षा का व्यवसाय, एक अर्थ में, धर्मार्थ माना जाता है, सरकार ऐसे विनियमों का उपबंध कर सकती है जो संस्थान द्वारा कैपिटेशन

शुल्क प्रभारित करने और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के साथ साथ शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे। चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य परिभाषा के अनुसार "धर्मार्थ" है, इसलिए यह स्पष्टतः माना गया कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, बहुमतानुसार, शिक्षण संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं होना चाहिए, चूँकि शिक्षा मूलतः धर्मार्थ प्रकृति की है, तथापि, शिक्षा के विकास और संस्थान का विस्तार करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थान द्वारा युक्तियुक्त उचित राजस्व अधिशेष उत्पन्न किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एस.एन. वरियावा ने आंशिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए स्वयं तथा न्यायमूर्ति अशोक भान की और से अभिमत दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र हो सकता है कि कोई कैपिटेशन शुल्क न लिया जाए और मुनाफाखोरी का सहारा न लिया जाए, लेकिन सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए विनियमन की सीमा समान नहीं होगी।

12. उसके बाद, इसी न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रकरण पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2005) 6 एस.सी.सी 537, में एकमत से अभिनिर्धारित किया कि, टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में घोषित कानून के अनुसार, एक उचित शुल्क संरचना तैयार करना भी संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अर्थ में, एक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार का घटक है, और प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए इस सीमा के अधीन स्वतंत्र है कि उस शुल्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में कोई मुनाफाखोरी न हो तथा कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाए। यह अभिनिर्धारित भी किया गया कि उस उद्देश्य के लिए प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने की अनुमति दी जाती है। शिक्षा संस्थानों को छात्रों द्वारा चुकाया जाने वाला शुल्क विनियमित करने के मामले में दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में देते हुए कहा गया कि हर

संस्थान अपनी शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन इस अधिकार को मुनाफाखोरी और केपिटेशन शुल्क रोकने के लिए, विनियमित किया जा सकता है।

13. जैसा कि एतदपूर्व कहा गया है, 2007 का अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विनियमन के संदर्भ में **मॉडर्न डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर (उपरोक्त)** के प्रकरण में संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था। महत्वपूर्ण रूप से, 2007 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की वैधता अधिकांश, जिसमें शुल्क निर्धारण से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे, पर भी आपत्ति ली गई थी। मुद्दा यह था कि क्या शुल्क के निर्धारण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करते थे या फिर वे प्रकृति में विनियामक थे और संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत अनुज्ञेय थे। यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य के पास मुनाफाखोरी रोकने के लिए शुल्क के निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति है, और ऐसे शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस न्यायालय ने पाया कि 2007 के अधिनियम की धारा 9(1) में निर्धारित मापदंड, जिन्हें शुल्क निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना है, वास्तव में, इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों में वर्णित थे। अतएव, इस अदालत ने, अभिनिर्धारित किया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज संघ बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2009) एस.सी.सी. ऑनलाइन एम.पी. 760]**, में 2007 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण, जिससे अपील उद्भूत हुई थी, पूरी तरह से ठीक था। उसमें निहित टिप्पणियों का संदर्भ इस आशय से दिया गया था कि प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा संस्थान उम्मीदवारों से जो शुल्क लेने का प्रस्ताव करता है, वह घटकों की लागत, वृद्धि और विकास के लिए युक्तियुक्त अधिशेष और अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा देने के अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में लेते हुए, सूचना प्रदान कर सकता है, और ए.एफ.आर.सी. का कार्य, संस्थान को समुचित सुनवाई का अवसर देने के बाद, केवल यह पता लगाना है कि क्या संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क

अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है तथा शिक्षा का वाणिज्यिकरण और मुनाफाखोरी की श्रेणी में नहीं आता। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि ए.एफ.आर.सी., शुल्क का निर्धारण करते समय, इस संतुष्टि के बाद ही, कि शुल्क धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है, और शिक्षा का वाणिज्यिकरण या मुनाफाखोरी प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं था, प्रस्तावित शुल्क लेने की अंतिम स्वीकृति देता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम 2007 की धारा 4(1), 4(8) और 9 के प्रावधान, वास्तव में, ए.एफ.आर.सी. को केवल यह जाँचने की शक्ति देते थे कि निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा का व्यापारिकरण या मुनाफाखोरी की श्रेणी में नहीं आता और अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था। इसलिए, पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि 2007 का अधिनियम, निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के स्वयं शुल्क लगाने के अधिकार उल्लंघन नहीं करता है। इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि उस उद्देश्य के लिए स्थापित ए.एफ.आर.सी., केवल एक विनियामक कार्य का निर्वहन कर रहा है, चूंकि एक विशेष शिक्षा संस्थान द्वारा अपने छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का सुझाव उसी शिक्षा संस्थान को देना होगा और ए.एफ.आर.सी. को स्वयं को इस मामले में संतुष्ट करने की शक्ति है कि उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा का वाणिज्यिकरण या मुनाफाखोरी नहीं और अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित सुस्पष्ट कारकों पर आधारित है। इसलिए, इस न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि यह केवल एक नियामक उपाय था और शैक्षणिक संस्थानों की अपनी शुल्क तय करने की शक्ति को नहीं छीनता।

14. न्यायाधीश आर. भानुमति की पूरक राय में यह टिप्पणी की गयी थी कि यद्यपि अधिनियम की धारा 9 ने ए.एफ.आर.सी. को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2007 की धारा 4(1), 4(8) और 9 को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये प्रावधान "वास्तव में समिति को केवल

इस बात से संतुष्ट होने का अधिकार देते हैं कि एक निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क मुनाफाखोरी या शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं था और यह अधिनियम, 2007 की धारा 9(1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था।" विद्वान न्यायाधीश ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि राज्य के पास अधिनियम, 2007 के कानून को बनाने की विधायी क्षमता थी और शुल्क के निर्धारण का विनियमन का उद्देश्य मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन हुए बिना 'उच्च शिक्षा तक पहुंच' के छात्रों के अधिकार की रक्षा करना था। विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित विधान की वैधता को बरकरार रखने के बहुमत के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।

15. इसलिए, अपीलकर्ता सोसायटी को अधिनियम 2007 की वैधता को फिर से चुनौती देने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एएफआरसी के पास शुल्क को विनियमित करने की शक्ति केवल तभी होगी जब इसे शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्वयं, इसकी धारा 9(1) में दिए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित किया गया हो।

16. जैसा कि मामला है, इसलिए, अधिनियम 2007 की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि इसके तहत गठित एएफआरसी, अधिनियम 2007 की धारा 9(1) के मापदंडों की शर्तों के अधीन, प्रस्तावित शुल्क के संबंध में केवल 'विनियमन' की शक्ति का प्रयोग करती है। वास्तव में, अधिनियम 2007 की धारा 9(1) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को शुल्क का प्रस्ताव करने के लिये दी गई स्वतंत्रता संरक्षित है, जो वे लेना चाहते हैं, और यह केवल शुल्क को विनियमित करने के माध्यम से प्रस्तावित है कि एएफआरसी संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, प्रस्तावित शुल्क की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिये, एएफआरसी द्वारा अपनाए गए

विपरीत रुख, जैसा कि अपीलकर्ता सोसायटी को किए गए उसके पत्राचारों से स्पष्ट है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एएफआरसी को अपीलकर्ता सोसायटी के द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से करवाए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का एकतरफा निर्धारण करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, अपीलकर्ता सोसायटी को यह प्रक्रिया करने के लिए पूर्ण छूट का दावा करने और एएफआरसी द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से छूट की मांग करने की अनुमति नहीं है। अपीलकर्ता सोसायटी को अधिनियम 2007 की धारा 9 के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा ऊपर संन्दर्भित निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, समीक्षा और विनियमन के उद्देश्य के लिए अपने संस्थानों के माध्यम से करवाये जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तावित शुल्क को ए. एफ. आर. सी. के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, अपील तदनुसार निराकृत कि जाती है।

पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

.....न्यायमूर्ति (दिनेश माहेश्वरी)

.....न्यायमूर्ति (संजय कुमार)

नई दिल्ली;

17 मार्च, 2023

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।